



PUTUSAN

Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumaryanto Bin (Alm) Sukiran;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/06 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pencit Rejo, RT. 003, Kel/Desa Terong, Ke. Dlingo;

Kab. Bantul, Yogyakarta/Jl. Gg H. Marwih;
RT.002/RW.003, Kel. Petukangan Selatan;
Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 12 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 12 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARYANTO Bin (Alm) SUKIRAN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARYANTO Bin (Alm) SUKIRAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat/H1B02N42L1 A/T No.Pol AB-3929-BAA Tahun 2025, warna Hitam. Nomor Rangka MH1JMF218SK373144 Nomor Mesin JMF2E1372309 atas nama RETNO RAHAYU. Alamat STNK Tekik RT/RW 003/000 Kel. Temuwuh Kec. Dlingo Kab. Bantul Prov D.I Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat;
 - 2 (dua) buah kunci remot sepeda motor Honda Beat.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 14 warna ungu Nomor Imei 1 865623072896684 No Imei2 865623072896692;
 - 1 (satu) kardus Hand Phone Redmi Note 14;
 - 1 (satu) pcs gelang emas Mutiara;
 - 1 (satu) pcs gelang emas motif bunga;
 - 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul mickey mouse;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul bulat;
- 1 (satu) pcs cincin kawin emas bulat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif segi empat permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu segitiga permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;
- 1 (satu) unit laptop warna silver merk HP Model 14 s-fq 1135AU;
- 1 (satu) pcs charger laptop merk HP;
- 1 (satu) buah mouse warna putih merk HP;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Heylook warna silver;
- 3 (tiga) buah kotak perhiasan emas;
- 1 (satu) buah dompet warna dasar pink bertuliskan Pariong;
- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah tas kain warna ungu;
- 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KUSUMA DARMAWAN;

- 1 (satu) buah pisau cater warna merah merk Kenko L-500;
- 1 (satu) pcs karung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Yamaha Mio/1 UB A/T No.Pol B-6833-ZBQ. Tahun 2012. Warna Biru Nomor Rangka MH31UB002CJ022649 Nomor Mesin 1UB022668, atas nama HAIRUL alamat STNK Jl. Mujair No.58 RT/RW 002/009 Kel.Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-198/TNG/07/2025 tanggal 24 Juli 2025, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUMARYANTO Bin (Alm) SUKIRAN, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di Rumah yang beralamat di Puri Beda 2 Jl. Cempaka Boulevard No. 78 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Sumaryanto sampai di rumah milik saksi Kusuma Darmawan, SH.MH yang beralamat di Puri Beda 2 Jl. Cempaka Boulevard No. 78 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengamati situasi rumah serta sekitar lokasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa Sumaryanto langsung memasuki teras. Kemudian untuk masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa Sumaryanto mengambil tangga alumunium yang ada di teras rumah untuk digunakan naik ke lantai 2 dan setelah berada di lantai 2 lalu terdakwa Sumaryanto membawa naik juga tangga alumunium untuk terdakwa Sumaryanto gunakan naik ke atas genteng/atap agar dapat masuk kedalam loteng. Saat sudah berada di atas genteng/atap lalu terdakwa Sumaryanto membuka genteng satu persatu agar dapat masuk kedalam loteng, setelah berada didalam loteng lalu terdakwa Sumaryanto menggunakan pisau cutter merk Kenko L-500 yang sudah dibawanya untuk memotong plafon agar dapat masuk kedalam kamar;

Bahwa setelah berhasil masuk kedalam kamar tanpa diketahui pemiliknya, terdakwa Sumaryanto langsung mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk HP 14 Amd Ryzen 5 warna Silver berikut Charger serta Mouse warna putih yang ada didalam tas warna Silver merk Heylook yang ada dibawah tangga kamar, serta perhiasan emas berupa Cincin sebanyak 5 (lima) pcs, perhiasan emas Gelang sebanyak 3 (tiga) pcs, perhiasan emas Kalung sebanyak 1 (satu) pcs (dengan berat seluruhnya kurang lebih 117

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) berikut dengan surat-surat bukti pembelian yang ada didalam lemari pakaian milik saksi Kusuma Darmawan, S.H., M.H.;

Bahwa semua barang yang terdakwa Sumaryanto ambil tanpa seijin pemiliknya lalu dimasukan kedalam karung yang sudah terdakwa Sumaryanto persiapkan, kemudian terdakwa Sumaryanto keluar rumah melalui jendela yang ada di kamar tersebut dan turun melalui tangga belakang setelah itu terdakwa Sumaryanto langsung meninggalkan rumah milik saksi Kusuma Darmawan, S.H., M.H., dengan tujuan untuk menjual semua barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan uang hasil penjualan terdakwa Sumaryanto pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib saksi Kusuma Darmawan, S.H., M.H., sampai dirumahnya dan pada saat masuk kedalam rumah saksi Kusuma Darmawan, S.H., M.H., melihat plafon yang ada didalam kamar dalam keadaan rusak lalu menyadari bahwa barang-barang berupa beberapa perhiasan emas serta laptop miliknya sudah tidak ada. Setelah membuka rekaman CCTV ternyata benar ada orang lain yang masuk kedalam rumah tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Kusuma Darmawan, S.H., M.H.;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Kusuma Darmawan, S.H., M.H., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan kemudian melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polsek Ciledug Kota Tangerang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSUMA DARMAWAN, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Puri Beta 2,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Cempaka Boulevard Nomor 78 RT/RW 005/013, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan keluarga pergi liburan ke Bandung dengan keadaan rumah sudah dikunci luar dalam dan pintu pagar digembok secara rapat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi pulang dari Bandung lalu masuk ke dalam rumah dan melihat plafon pada kamar tidur Saksi sudah terbuka karena dirusak dan dijebol, Saksi juga melihat ada bekas pijakan kaki dan tangan ditembok, sedangkan handle jendela sudah terbuka dan lampu sudah menyala;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV milik tetangga, Saksi melihat Terdakwa masuk dengan menggunakan tangga lipat. Kemudian Saksi mengecek ke atas genteng dan melihat salah satu genteng telah terbuka, pada hal sebelumnya genteng tersebut tidak ada yang terbuka. Di atas genteng tersebut Saksi melihat karpet talang dan kantong kresek hitam berisi lem, isolasi, benang dan pisau kater;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dirumah Saksi sebagai kontraktor yang merenovasi rumah Saksi tetapi pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan emas sebanyak 117 (seratus tujuh belas) gram dengan harga sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk HP 14 Amd Ryzen 5 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



2. Saksi VIETRY AMBARYANTI, S.H., Binti (Alm) BAMBANG SOEMANTRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Puri Beta 2, Jl. Cempaka Boulevard Nomor 78 RT/RW 005/013, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan keluarga pergi liburan ke Bandung dengan keadaan rumah sudah dikunci luar dalam dan pintu pagar digembok secara rapat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi pulang dari Bandung lalu masuk ke dalam rumah dan melihat plafon pada kamar tidur Saksi sudah terbuka karena dirusak dan dijebol, Saksi juga melihat ada bekas pijakan kaki dan tangan ditembok, sedangkan handle jendela sudah terbuka dan lampu sudah menyala;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV milik tetangga, Saksi melihat Terdakwa masuk dengan menggunakan tangga lipat. Kemudian Saksi mengecek ke atas genteng dan melihat salah satu genteng telah terbuka, pada hal sebelumnya genteng tersebut tidak ada yang terbuka. Di atas genteng tersebut Saksi melihat karpet talang dan kantong kresek hitam berisi lem, isolasi, benang dan pisau kater;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dirumah Saksi sebagai kontraktor yang merenovasi rumah Saksi tetapi pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan emas sebanyak 117 (seratus tujuh belas) gram dengan harga sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk HP 14 Amd Ryzen 5 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban yang beralamat di Puri Beda 2 Jl. Cempaka Boulevard No. 78 RT.005/RW.013, Kel. Larangan Utara Kec. Larangan, Kota Tangerang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengamati situasi rumah serta sekitar lokasi dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke teras. Kemudian untuk masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil tangga alumunium yang ada di teras rumah untuk digunakan naik ke lantai dua. Setelah berada di lantai dua, Terdakwa juga membawa tangga alumunium tersebut untuk digunakan naik ke atas genteng/atap agar dapat masuk kedalam loteng;
- Bahwa setelah berada di atas genteng/atap lalu Terdakwa membuka genteng satu persatu agar dapat masuk kedalam loteng. Setelah berada didalam loteng lalu Terdakwa menggunakan pisau cutter merk Kenko L-500 untuk memotong plafon agar dapat masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam kamar, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 14 Amd Ryzen 5 warna silver berikut charger serta mouse warna putih yang ada didalam tas warna silver merk Heylook yang ada dibawah tangga kamar, serta perhiasan emas berupa cincin sebanyak 5 (lima) pcs, perhiasan emas gelang sebanyak 3 (tiga) pcs, perhiasan emas kalung sebanyak 1 (satu) pcs dengan berat seluruhnya kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) gram berikut dengan surat-surat bukti pembelian yang ada didalam lemari pakaian milik Saksi korban;
- Bahwa semua barang tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melalui jendela yang ada di kamar tersebut lalu turun melalui tangga belakang. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah milik Saksi korban dengan maksud untuk menjual semua barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian emas milik Saksi korban lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat H1B02N42L1 A/T No. Pol AB-3929-BAA Tahun 2025, dan Handphone Redmi Note 14 warna ungu;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi korban sebagai kontraktor yang merenovasi rumah Saksi korban tetapi pekerjaan tersebut sudah selesai;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat/H1B02N42L1 A/T No. Pol AB 3929 BAA tahun 2025, warna hitam. Nomor Rangka MH1JMF218SK373144 Nomor Mesin JMF2E1372309 atas nama Retno Rahayu. Alamat STNK Tekik RT/RW 003/000 Kel. Temuwuh Kec. Dlingo Kab. Bantul Prov D.I Yogyakarta;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat;

- 2 (dua) buah kunci remot sepeda motor Honda Beat.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 14 warna ungu Nomor Imei 1 865623072896684 No Ime2 865623072896692;

- 1 (satu) kardus Hand Phone Redmi Note 14;

- 1 (satu) pcs gelang emas Mutiara;

- 1 (satu) pcs gelang emas motif bunga;

- 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul mickey mouse;

- 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul bulat;

- 1 (satu) pcs cincin kawin emas bulat;

- 1 (satu) pcs cincin emas motif segi empat permata berikut surat;

- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;

- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu segitiga permata berikut surat;

- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;

- 1 (satu) unit laptop warna silver merk HP Model 14 s-fq 1135AU;

- 1 (satu) pcs charger laptop merk HP;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mouse warna putih merk HP;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Heylook warna silver;
- 3 (tiga) buah kotak perhiasan emas;
- 1 (satu) buah dompet warna dasar pink bertuliskan Pariong;
- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah tas kain warna ungu;
- 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;
- 1 (satu) buah pisau cater warna merah merk Kenko L-500;
- 1 (satu) pcs karung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha Mio/1 UB A/T No. Pol B 6833 ZBQ tahun 2012 warna biru Nomor Rangka MH31UB002CJ022649 Nomor Mesin 1UB022668, atas nama Hairul alamat STNK Jl. Mujair No.58 RT/RW 002/009 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban di Puri Beta 2, Jl. Cempaka Boulevard Nomor 78 RT/RW 005/013, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi korban dan keluarga pergi liburan ke Bandung dengan keadaan rumah sudah dikunci luar dalam dan pintu pagar digembok secara rapat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban yang beralamat di Puri Beta 2 Jl. Cempaka Boulevard No. 78 RT.005/RW.013, Kel. Larangan Utara Kec. Larangan, Kota Tangerang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengamati situasi rumah serta sekitar lokasi dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke teras. Kemudian untuk masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil tangga aluminium

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



yang ada di teras rumah untuk digunakan naik ke lantai dua. Setelah berada di lantai dua, Terdakwa juga membawa tangga alumunium tersebut untuk digunakan naik ke atas genteng/atap agar dapat masuk kedalam loteng;

- Bahwa setelah berada di atas genteng/atap lalu Terdakwa membuka genteng satu persatu agar dapat masuk kedalam loteng. Setelah berada didalam loteng lalu Terdakwa menggunakan pisau cutter merk Kenko L-500 untuk memotong plafon agar dapat masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam kamar, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 14 Amd Ryzen 5 warna silver berikut charger serta mouse warna putih yang ada didalam tas warna silver merk Heylook yang ada dibawah tangga kamar, serta perhiasan emas berupa cincin sebanyak 5 (lima) pcs, perhiasan emas gelang sebanyak 3 (tiga) pcs, perhiasan emas kalung sebanyak 1 (satu) pcs dengan berat seluruhnya kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) gram berikut dengan surat-surat bukti pembelian yang ada didalam lemari pakaian milik Saksi korban;
- Bahwa semua barang tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang ada di kamar tersebut lalu turun melalui tangga belakang. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah milik Saksi korban dengan maksud untuk menjual semua barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian emas milik Saksi korban lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat H1B02N42L1 A/T No. Pol AB-3929-BAA Tahun 2025, dan Handphone Redmi Note 14 warna ungu;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dirumah Saksi korban sebagai kontraktor yang merenovasi rumah Saksi korban tetapi pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Sumaryanto Bin (Alm) Sukiran. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban di Puri Beta 2, Jl. Cempaka Boulevard Nomor 78 RT/RW 005/013, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, dimana Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi korban sebagai kontraktor yang merenovasi rumah Saksi korban tetapi pekerjaan tersebut sudah selesai;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi korban dan keluarga pergi liburan ke Bandung dengan keadaan rumah sudah dikunci luar dalam dan pintu pagar digembok secara rapat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban yang beralamat di Puri Beta 2 Jl. Cempaka Boulevard No. 78 RT.005/RW.013, Kel. Larangan Utara Kec. Larangan, Kota Tangerang dengan menggunakan sepeda motor, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi korban dan keluarga pergi liburan ke Bandung dengan keadaan rumah sudah dikunci luar dalam dan pintu pagar digembok secara rapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengamati situasi rumah serta sekitar lokasi dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke teras. Kemudian untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil tangga alumunium yang ada di teras rumah untuk digunakan naik ke lantai dua. Setelah berada di lantai dua, Terdakwa juga membawa tangga alumunium tersebut untuk digunakan naik ke atas genteng/atap agar dapat masuk ke dalam loteng. Setelah berada di atas genteng/atap lalu Terdakwa membuka genteng satu persatu agar dapat masuk ke dalam loteng. Setelah berada di dalam loteng lalu Terdakwa menggunakan pisau cutter merk Kenko L-500 untuk memotong plafon agar dapat masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 14 Amd Ryzen 5 warna silver berikut charger serta mouse warna putih yang ada di dalam tas warna

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



silver merk Heylook yang ada dibawah tangga kamar, serta perhiasan emas berupa cincin sebanyak 5 (lima) pcs, perhiasan emas gelang sebanyak 3 (tiga) pcs, perhiasan emas kalung sebanyak 1 (satu) pcs dengan berat seluruhnya kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) gram berikut dengan surat-surat bukti pembelian yang ada didalam lemari pakaian milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa semua barang tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang ada di kamar tersebut lalu turun melalui tangga belakang. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah milik Saksi korban dengan maksud untuk menjual semua barang-barang tersebut. Terdakwa telah menjual sebagian emas milik Saksi korban lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat H1B02N42L1 A/T No. Pol AB-3929-BAA Tahun 2025, dan Handphone Redmi Note 14 warna ungu. Sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa niat atau kehendak Terdakwa sudah nyata ketika pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban yang beralamat di Puri Beda 2 Jl. Cempaka Boulevard No. 78 RT.005/RW.013, Kel. Larangan Utara Kec. Larangan, Kota Tangerang dengan menggunakan sepeda motor, dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi korban sebagai kontraktor yang merenovasi rumah Saksi korban tetapi pekerjaan tersebut sudah selesai;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi korban dan keluarga pergi liburan ke Bandung dengan keadaan rumah sudah dikunci luar dalam dan pintu pagar digembok secara rapat. Setelah berhasil masuk kedalam kamar, Terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 14 Amd Ryzen 5 warna silver berikut charger serta mouse warna putih yang ada didalam tas warna silver merk Heylook yang ada dibawah tangga kamar, serta perhiasan emas berupa cincin sebanyak 5 (lima) pcs, perhiasan emas gelang sebanyak 3 (tiga) pcs, perhiasan emas kalung sebanyak 1 (satu) pcs dengan berat seluruhnya kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) gram berikut dengan surat-surat bukti pembelian yang ada didalam lemari pakaian milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa semua barang tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang ada di kamar tersebut lalu turun melalui tangga belakang. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah milik Saksi korban dengan maksud untuk menjual semua barang-barang tersebut. Terdakwa telah menjual sebagian emas milik Saksi korban lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat H1B02N42L1 A/T No. Pol AB-3929-BAA Tahun 2025, dan Handphone Redmi Note 14 warna ungu. Sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai memanjat, selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kunci palsu adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa perintah palsu mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai pakaian jabatan palsu adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban yang beralamat di Puri Beda 2 Jl. Cempaka Boulevard No. 78 RT.005/RW.013, Kel. Larangan Utara Kec. Larangan, Kota Tangerang dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa mengamati situasi rumah serta sekitar lokasi dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke teras. Kemudian untuk masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil tangga alumunium yang ada di teras rumah untuk digunakan naik ke lantai dua. Setelah berada di lantai dua, Terdakwa juga membawa tangga alumunium tersebut untuk digunakan naik ke atas genteng/atap agar dapat masuk kedalam loteng. Setelah berada di atas genteng/atap lalu Terdakwa membuka genteng satu persatu agar dapat masuk kedalam loteng. Setelah berada didalam loteng lalu Terdakwa menggunakan pisau cutter merk Kenko L-500 untuk memotong plafon agar dapat masuk kedalam kamar. Sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat/H1B02N42L1 A/T No.Pol AB 3929 BAA tahun 2025, warna hitam. Nomor Rangka MH1JMF218SK373144 Nomor Mesin JMF2E1372309 atas nama Retno Rahayu. Alamat STNK Tekik RT/RW 003/000 Kel. Temuwuh Kec. Dlingo Kab. Bantul Prov D.I Yogyakarta;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat;
- 2 (dua) buah kunci remot sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 14 warna ungu Nomor Imei 1 865623072896684 No Ime2 865623072896692;
- 1 (satu) kardus Hand Phone Redmi Note 14;
- 1 (satu) pcs gelang emas Mutiara;
- 1 (satu) pcs gelang emas motif bunga;
- 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul mickey mouse;
- 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul bulat;
- 1 (satu) pcs cincin kawin emas bulat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif segi empat permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu segitiga permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;
- 1 (satu) unit laptop warna silver merk HP Model 14 s-fq 1135AU;
- 1 (satu) pcs charger laptop merk HP;
- 1 (satu) buah mouse warna putih merk HP;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Heylook warna silver;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kotak perhiasan emas;
- 1 (satu) buah dompet warna dasar pink bertuliskan Pariong;
- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah tas kain warna ungu;
- 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi korban Kusuma Darmawan;

- 1 (satu) buah pisau cater warna merah merk Kenko L-500;
- 1 (satu) pcs karung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha Mio/1 UB A/T No. Pol B 6833 ZBQ tahun 2012 warna biru Nomor Rangka MH31UB002CJ022649 Nomor Mesin 1UB022668, atas nama Hairul alamat STNK Jl. Mujair No.58 RT/RW 002/009 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumaryanto Bin (Alm) Sukiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat/H1B02N42L1 A/T No.Pol AB 3929 BAA tahun 2025, warna hitam. Nomor Rangka MH1JMF218SK373144 Nomor Mesin JMF2E1372309 atas nama Retno Rahayu. Alamat STNK Tekik RT/RW 003/000 Kel. Temuwuh Kec. Dlingo Kab. Bantul Prov D.I Yogyakarta;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat;
- 2 (dua) buah kunci remot sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 14 warna ungu Nomor Imei 1 865623072896684 No Imei2 865623072896692;
- 1 (satu) kardus Hand Phone Redmi Note 14;
- 1 (satu) pcs gelang emas Mutiara;
- 1 (satu) pcs gelang emas motif bunga;
- 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul mickey mouse;
- 1 (satu) pcs kalung emas rantai bandul bulat;
- 1 (satu) pcs cincin kawin emas bulat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif segi empat permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu segitiga permata berikut surat;
- 1 (satu) pcs cincin emas motif batu bulat permata berikut surat;
- 1 (satu) unit laptop warna silver merk HP Model 14 s-fq 1135AU;
- 1 (satu) pcs charger laptop merk HP;
- 1 (satu) buah mouse warna putih merk HP;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Heylook warna silver;
- 3 (tiga) buah kotak perhiasan emas;
- 1 (satu) buah dompet warna dasar pink bertuliskan Pariong;
- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna ungu;
- 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi korban Kusuma Darmawan;

- 1 (satu) buah pisau cater warna merah merk Kenko L-500;
- 1 (satu) pcs karung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha Mio/1 UB A/T No. Pol B 6833 ZBQ tahun 2012 warna biru Nomor Rangka MH31UB002CJ022649 Nomor Mesin 1UB022668, atas nama Hairul alamat STNK Jl. Mujair No.58 RT/RW 002/009 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 22 September 2025, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H., dan Said Husein, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Astrid Nurul Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng



Anita Rahmawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)